

1500002-72.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto, conforme requerido pela Defesa em sede de memorial.

A consumação do roubo também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse dos bens da vítima, os quais não foram recuperados.

Quanto ao crime de furto narrado na denúncia, também restou comprovado nos autos, pois a vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500002-72.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500002-72.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FAGNER MARCÍLIO CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

FAGNER MARCÍLIO CORREA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII (vítima Lino); e no artigo 155, § 4º, inciso II (vítima Alessandro), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 17h36min, na Rua Francisco Romério, 111, Jardim Nova Ipanema, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito. A fls. 114/117, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandado de prisão cumprido (fls. 149/150).

A fls. 163, foi recebida a denúncia. O réu foi regularmente citado (fls. 195) e apresentou resposta à acusação (fls. 198).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada pela acusação, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Felipe, o que foi homologado; e o réu foi interrogado (fls. 237/239).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 243/249).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteou a

desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto. Pugnou pelo reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material (fls. 253/261).

É o relatório.
Decido.

A ação penal é procedente.

A vítima, Lino Biller, não reconheceu o réu em juízo. Disse que tinha saído de sua residência e deixado o portão fechado, porém, quando retornou, encontrou o portão aberto e, ao entrar na garagem, viu que a grade e a porta da sala estavam abertas. Narrou que ao adentrar a cozinha, se deparou com o réu com uma faca nas mãos, bem como com uma cavadeira, oportunidade em que o acusado falou que não queria fazer mal algum ao declarante, pois, queria somente dinheiro. Relatou que possuía um cofre com uma porção de moedas, o equivalente a cem reais, pois refere-se ao troco da padaria que guarda todos os dias, porém, notou que esse dinheiro já não estava mais lá. Comentou que tinha um celular que estava na cozinha e, no momento em que tentou pegá-lo, o réu pegou e disse ao declarante que ficaria com o celular para que o declarante não chamasse a polícia, porém, o declarante conseguiu retomar o celular e sair de sua residência, oportunidade em que solicitou a ajuda dos vizinhos, uma vez que ficou com medo do réu. Declarou que foi procurar os vizinhos e não viu por onde o réu saiu. Afirmou que o réu subtraiu somente o dinheiro. Mencionou que não sabe de que forma o réu entrou na residência do declarante. Alegou que não fez o reconhecimento na delegacia de polícia, porém, viu o momento em que ele entrou juntamente com os policiais e tratava-se do mesmo indivíduo que adentrou a residência do declarante. Informou que não tem conhecimento se o réu também adentrou a residência de algum vizinho. Explicou que o réu não chegou a quebrar nada dentro da residência do declarante. Alegou que a faca que estava nas mãos do réu, a qual utilizou para exercer a ameaça, pertencia ao declarante, que a utilizava na cozinha. Relatou que no momento em que se deparou com o acusado, ele já estava segurando uma faca e uma cavadeira. Afirmou que acredita que o réu pegou a faca para ameaçá-lo, uma vez que ele ficou apontando a faca em direção ao declarante, ao mesmo tempo em que dizia que não queria fazer nada ao declarante, porém, queria dinheiro. Ressaltou que o réu foi encontrado pouco tempo depois, porém, o dinheiro já não estava com ele. Explicou que nada mais foi subtraído de sua residência, além do dinheiro.

A vítima, Alessandro dos Santos, disse que não é possível reconhecer o réu porque somente o viu de passagem, no momento em que estava na delegacia. Relatou que estava numa chácara com a família dele, oportunidade em que uma vizinha enviou mensagem pelo whatsapp, afirmando que acreditava que alguém havia adentrado a residência do declarante, pois a pessoa estava com o crachá dele, o qual utiliza na empresa. Narrou que foi até a residência dele, porém, o indivíduo já tinha sido levado pela polícia. Afirmou que foi até a delegacia de polícia registrar o boletim de ocorrência. Declarou que notou que o réu tinha adentrado a residência do declarante pelos fundos, oportunidade em que subtraiu a jaqueta e a bolsa do declarante. Informou que o crachá do declarante estava guardado dentro da bolsa. Relatou que o réu trocou as vestes dele na residência do declarante, uma vez que ele tirou o short e a blusa que vestia, deixando-os no local, ocasião em que vestiu uma blusa e um short do declarante, bem como trocou o boné que usava. Comentou que o réu deixou a bolsa dele na residência do declarante e pegou a bolsa deste, ocasião em que tirou algumas coisas que estavam dentro dela e colocou as coisas dele dentro da bolsa que subtraiu. Mencionou que registrou o boletim de ocorrência, e na ocasião em que o policial passou com o réu, o viu rapidamente, somente nesse momento. Acrescentou que, na sequência, lhe foram restituídas a bolsa e a jaqueta. Esclareceu que, por meio do relato dos vizinhos, teve conhecimento que para adentrar a residência do declarante, o réu foi pulando de telhado em telhado desde a primeira casa na qual ele adentrou, de modo que foi passando de uma para outra por meio do telhado. Comentou que ao lado da residência do declarante possui uma oficina, teve conhecimento que o réu caiu do telhado em cima das peças, na

sequência subiu por meio do telhado da oficina e passou para o telhado da residência do declarante, momento em que desceu, posto que tinha marcas de pés nas paredes. Afirmou que acredita que tenha sido dessa forma. Sustentou que as coisas que foram subtraídas da residência do declarante, que foram a jaqueta e a bolsa, conseguiu recuperar.

A testemunha de acusação, Roberto Aparecido Ferri, policial militar, disse que foi acionado para atender a ocorrência de roubo à residência de um senhor idoso, o qual correu até a via pública e solicitou ajuda, informando que tinha sido roubado. Relatou que ao chegar ao local o autor dos fatos já não se encontrava mais lá, ocasião em que recebeu informações que o acusado tinha adentrado outras residências, pulando de uma para outra, oportunidade em que quebrou o telhado de uma oficina, vindo a cair no interior desta, porém, conseguiu sair. Narrou que o réu adentrou outras residências, e em uma delas subtraiu uma mochila, oportunidade em que cometeu um furto, na sequência, foi para outras residências. Comentou que, somente depois de determinado período de tempo, bem como por ter os moradores rodeando é que o réu acabou desistindo, desceu do telhado e se entregou. Afirmou que em contato com uma das vítimas, o qual tratava-se de um senhor idoso, este informou ao depoente que o réu tinha adentrado a residência dele, porém não tinha percebido que o morador estava lá, no entanto, quando o viu, o réu pegou uma faca e cometeu um roubo contra essa vítima, subtraindo o dinheiro dela. Sustentou que, depois, já na delegacia, compareceram outras vítimas, informando que o réu tinha subtraído uma mochila e uma jaqueta de uma das residências que tinha adentrado, bem como outros objetos. Comentou que foi encontrada certa quantidade de dinheiro em poder do réu e, salvo engano, as vítimas não reconheceram o dinheiro, provavelmente ele deve ter entrado em outra casa também. Reconheceu o réu em juízo como sendo o autor dos fatos. Informou que não conhecia o réu antes dos fatos. Relatou que, após a prisão do acusado, outro policial que possui familiares que possuem comércio no Parque São Bento, enviou fotos e vídeos ao depoente, por meio dos quais é possível reconhecer que se trata do réu, uma vez que ele também havia entrado nas casas e comércios de outras pessoas do Parque São Bento. Comentou que orientou as demais vítimas que também comparecessem à delegacia de polícia, já que o réu estava preso. Narrou que no momento em que chegou ao local dos fatos, o réu falou que queria se entregar porque não tinha mais o que fazer, então falou que queria descer do telhado, porém, não queria que nenhum mal lhe acontecesse, oportunidade em que o depoente respondeu que não iria acontecer nenhum mal, porém, tendo em vista que ele havia adentrado as casas das pessoas, teria que pagar pelo que havia feito, perante a Justiça. Ressaltou que o réu já estava todo machucado, e que ele quase havia perdido um dos dedos do pé no momento em que pulou de um muro para outro, uma vez que alguns muros tinham cacos de vidro, outros tinham concertina.

O réu confessou parcialmente os fatos. Disse que certas coisas não aconteceram da forma como foi falado. Relatou que realmente adentrou em uma casa, na qual o portão estava aberto, oportunidade em que se deparou com um senhor de idade, porém, no momento em que esse senhor chegou, o interrogando saiu correndo e não deu tempo de pegar nada dentro da casa. Narrou que se escondeu numa casa atrás daquela residência em que estava, oportunidade em que ouviu um tiro, acredita que era um policial a paisana que deu um tiro para o alto. Afirmou que no momento em que ouviu o tiro, saiu correndo. Alegou que estava vestindo a blusa e a jaqueta que eram dele, bem como carregava uma bolsa que era do interrogando e estava vazia, pois não teve tempo para pegar nada dentro da casa do senhor, porque foi rápido. Relatou que se escondeu dentro de outra casa, oportunidade em que visualizou uma mochila e uma bolsa, então decidiu trocar para ver se conseguia sair de dentro da casa, ocasião em que pegou a bolsa e a blusa do rapaz e tentou sair da residência, porém, escutou outro tiro. Ressaltou que deram dois tiros para o alto. Alegou que deram o primeiro, ocasião em que o interrogando se escondeu, porém, quando deram o segundo tiro, se assustou, momento em que começou a andar por cima dos telhados, no entanto, notou que estava cercado de policiais, então não teve jeito, teve que se entregar. Sustentou que estava arrependido e pedia perdão, porém, a vítima estava um pouco equivocada nas palavras dela, uma vez que o interrogando não pegou faca alguma, pois não teve tempo, tendo em vista que entrou na residência, o senhor

chegou e o interrogando saiu. Informou que já foi processado antes e que não tem nada contra as testemunhas do processo. Afirmou que não pegou dinheiro algum da casa da vítima Lino, o senhor idoso. Alegou que o dinheiro que estava em poder dele, o qual ficou apreendido na delegacia, tratava-se de dinheiro do próprio interrogando, referente a reciclagem de uma carga que tinha vendido, pois pegava reciclagem na rua. Sustentou que passou e viu o portão aberto, momento em que aproveitou e entrou, porém, não pegou o dinheiro, pois não teve tempo de pegar nada, uma vez que entrou e na sequência o senhor já apareceu e imediatamente virou as costas e saiu, então o interrogando também saiu correndo. Esclareceu que na casa da vítima Alessandro, foi o local onde o interrogando se escondeu porque tinha escutado os barulhos dos tiros, então pegou a blusa para trocar, para ver se conseguia sair no asfalto e não ser reconhecido. Declarou que realmente pegou a bolsa da vítima Alessandro e não viu o que tinha dentro, uma vez que somente colocou a blusa dele e a mochila nas costas e saiu correndo após o segundo tiro. O conjunto probatório autoriza concluir a autoria dos crimes narrados na denúncia por parte do denunciado.

No tocante ao crime de roubo impróprio, embora a vítima Lino não tenha conseguido efetuar o reconhecimento do réu em Juízo, como sendo o autor do crime, informou que viu o momento em que o réu chegou na delegacia juntamente com os policiais, logo após os fatos, o qual se tratava do mesmo indivíduo que tinha adentrado a residência dele, e depois de ter subtraído as moedas que estavam no cofre, equivalente a aproximadamente cem reais, ameaçou a vítima com uma faca de cozinha ao ser surpreendido por esta. Tais versões foram corroboradas pelo depoimento do policial militar em Juízo, o qual relatou que foi acionado para atender uma ocorrência de roubo a residência em que a vítima se tratava de um idoso, oportunidade em que ao chegar ao local dos fatos, recebeu informações dos vizinhos que o réu também tinha adentrado outras residências, pulando de uma para outra por meio dos telhados, ocasião em que os policiais cercaram o local e o réu decidiu descer e se entregar. O policial também relatou que a vítima Lino o informou que o réu havia adentrado a residência dele, subtraído dinheiro e, no momento em que se deparou com a vítima, utilizou uma faca da cozinha para ameaçá-lo.

Note-se que a vítima Lino foi categórica ao afirmar que tinha saído e quando retornou à sua residência, encontrou o portão aberto, bem como notou que a grade e a porta da sala também estavam abertas, oportunidade em que se dirigiu à cozinha, deparando-se com o réu, o qual estava com uma faca de cozinha nas mãos e passou a ameaçá-lo, exigindo dinheiro, oportunidade em que a vítima notou que o réu já havia subtraído as moedas que guardava num cofre, o equivalente a cem reais, na sequência, o réu pegou o celular da vítima, que se encontrava na cozinha, alegando que ficaria com ele para que a vítima não chamasse a polícia, no entanto, a vítima conseguiu retomá-lo, ocasião em que se dirigiu à via pública para solicitar ajuda dos vizinhos, uma vez que ficou com medo do réu. Atente-se que, no momento em que o réu foi surpreendido pela vítima, já havia subtraído o dinheiro desta, cem reais que estava no cofre, ocasião em que a ameaçou com uma faca de cozinha, com o intuito de assegurar a impunidade do crime e a posse do bem subtraído, restando consumado o roubo impróprio.

A versão apresentada pelo réu de que a vítima Lino está equivocada, uma vez que em momento algum o ameaçou com uma faca, e, que, assim que se deparou com a vítima saiu rapidamente da residência sem nada ter subtraído, não merece credibilidade, uma vez que a vítima foi segura em suas declarações tanto na fase policial, como judicial.

Ademais, a vítima não conhecia o réu, não tendo motivos para acusá-lo injustamente. Ressalta-se que não é crível que a vítima acuse o réu injustamente apenas por interesse no desfecho da causa. A palavra da vítima deve ser seriamente considerada e tem grande valor neste tipo de crime, pois que normalmente os sujeitos agem de modo discreto e quase que imperceptível para os demais. Nesse sentido: "A palavra da vítima deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos." (TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limonge).

Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para o

crime de furto, conforme requerido pela Defesa em sede de memorial.

A consumação do roubo também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse dos bens da vítima, os quais não foram recuperados.

Quanto ao crime de furto narrado na denúncia, também restou comprovado nos autos, pois a vítima Alessandro foi categórica ao afirmar que, no momento em que chegou em sua residência, o réu já tinha sido levado pelos policiais, porém constatou que o acusado tinha adentrado a residência pelos fundos, uma vez que havia marcas de pés nas paredes, bem como que o réu tinha subtraído uma jaqueta e uma bolsa pertencentes à vítima, notando ainda, que o acusado havia trocado de roupas, deixando aquelas que usava no local, e colocando uma blusa e um short da vítima. Tais versões foram corroboradas pela confissão do réu.

A alegação da Defesa de que a confissão do réu restou isolada não merece acolhimento, pois, conforme já ressaltado acima, o depoimento do policial e as versões apresentadas pelas vítimas também consistiram em provas que ensejaram a condenação do acusado.

A presença da qualificadora de escalada restou provada pelos depoimentos da vítima, da testemunha de acusação, pelo interrogatório do réu e pelo laudo pericial de fls. 172/181, o qual atestou que o acesso ao interior do terreno periciado se deu por escalada do muro esquerdo do imóvel localizado à direita da residência, cuja altura aproximada era de 3,5m (três metros e cinquenta centímetros).

A consumação do furto também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse dos bens da vítima, os quais foram recuperados, tendo em vista que a vítima Alessandro afirmou que compareceu à delegacia a fim de registrar o boletim de ocorrência e, após, teve a bolsa e a jaqueta restituídas.

Cumpra salientar que o entendimento jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não haver continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de furto, uma vez que, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, tendo em vista que o furto tem como bem jurídico violado somente o patrimônio, enquanto o roubo, ofende o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física da vítima, o que afasta o nexo de continuidade e enseja a aplicação do concurso material. Desse modo, não há que se falar em continuidade delitiva.

Ante tal contexto probatório, resta clara a prática pelo réu dos crimes previstos no artigo 157, §1º e § 2º, inciso VII (vítima Lino); e no artigo 155, §4º, inciso II (vítima Alessandro), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o réu apresenta quatro condenações definitivas (Processo n. 1500906-63.2020 - cujo trânsito em julgado ocorreu dentro do lustro atual -; Processos n. 36368-80.2002, n. 42193-63.2006 e n. 42598-60.2010 - cujas penas das condenações foram extintas pelo cumprimento em 24/07/2019), conforme se constata pela FA de fls. 81/90, especificamente nas informações complementares (fls. 87/90) e pela certidão de fls. 91/94, de forma que uma delas será utilizada como maus antecedentes e as demais como reincidências. Assim, face aos maus antecedentes do réu, aumento as penas bases em 1/6, fixando-a em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, para o crime de roubo majorado; e em 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, para o crime de furto qualificado. Fixo as penas de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu. Atente-se que, é perfeitamente possível, quando há várias condenações capazes de gerarem reincidência, que parte delas fundamente a agravante enquanto outra parte seja utilizada como maus antecedentes, evitando-se o bis in idem.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstância atenuante em relação ao crime de roubo. Por outro lado, face a existência da multirreincidência, conforme já fundamentado acima, aumento a pena em 1/5, face ao número de condenações (três), resultando em 05 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. Quanto ao crime de furto, a agravante da multirreincidência, consistente em três condenações, conforme acima fundamentado, deve ser parcialmente compensada com a atenuante da

confissão, majorando-se a pena em 1/6, resultando em 02 ANOS, 08 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena em relação aos dois crimes, bem como não há causas de aumento em relação ao crime de furto. Por outro lado, verifica-se a presença da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, utilização de arma branca (faca de cozinha), para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, assim, aumento a pena em 1/3, resultando em 07 ANOS, 05 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

Em atendimento ao disposto no artigo 69, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes foram perpetrados em concurso material, é imperiosa a somatória das penas, que resulta em 10 ANOS, 02 MESES E 08 DIAS DE RECLUSÃO E 39 DIAS-MULTA.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 10 ANOS, 02 MESES E 08 DIAS DE RECLUSÃO E 39 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, para os crimes de roubo majorado e furto qualificado.

Em razão da quantidade da pena, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento desta, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, face aos seus maus antecedentes e à sua multirreincidência, requisitos que evidenciam existir ofensa à garantia da ordem pública, caso seja colocado em liberdade. Ademais, na data dos fatos, o réu estava cumprindo pena em regime aberto pela prática de outro crime, conforme se constata pela certidão de fls. 91, no entanto, voltou a delinquir, reforçando a tese de que sua liberdade ofende a garantia da ordem pública.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu FAGNER MARCÍLIO CORREA, à pena de 10 ANOS, 02 MESES E 08 DIAS DE RECLUSÃO E 39 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, e ao artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isento de custas.

Intimem-se as vítimas.

P.I.C.

Sorocaba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA